

1500828-59.2019.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... possuindo três condenações por crimes de roubo majorado geradoras de reincidência (execuções 1, 2 e 3 da certidão de fls. 70/72), razão pela qual aumento a pena base em 1/4, totalizando, assim, um ano, cinco meses e quinze dias de reclusão e treze dias-multa. Presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena base em 1/6, totalizando o importe de um ano, dois meses ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500828-59.2019.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500828-59.2019.8.26.0032

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

V I S T O S.

LUIS FERNANDO DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque no dia 08 de outubro de 2018, por volta das 19:10 horas, na Rua Conde Francisco Matarazzo, 01, no Bairro São João, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, um modelador Taiff profissional 210 graus bivolt e uma chapinha Taiff profissional 200 graus bivolt, pertencentes à vítima Supermercado Rodon.

Recebida a denúncia (fls. 38), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação a fls. 83/95.

No decorrer da instrução foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e, após, interrogado o acusado (fls. 230/233).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça requereu a parcial procedência da ação penal, condenando-se o réu por crime de tentativa de furto simples (fls. 247/250), ao passo que o Dr. Defensor requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, a aplicação da causa de diminuição da tentativa em fração intermediária não inferior à metade e a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena (fls. 254/261).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

É parcialmente procedente a presente ação penal.

Com efeito, a materialidade da infração penal veio comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 09 e pelo auto de avaliação de fls. 28.

E a responsabilidade criminal do acusado é indubitosa, na forma a seguir exposta.

Interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do delito. Disse que na época dos fatos estava usando drogas e desempregado. Tentou subtrair os bens descritos na denúncia para poder adquirir entorpecentes. Foi preso em flagrante na porta de saída do mercado, pois estava sendo monitorado. Disse que no dia anterior havia praticado um furto em outra unidade do Supermercado Rodon. Já foi processado por roubo e furto. Está arrependido.

E a confissão do acusado foi cabalmente confirmada pela prova oral produzida em Juízo.

De fato, a testemunha Wagner, ouvida em juízo, disse que em um domingo o réu foi ao "Supermercado Rondon" e subtraiu uma chapinha e um modelador de cabelo. No dia seguinte, segunda-feira, o réu retornou ao supermercado e tentou subtrair novamente um modelador de cabelo e uma chapinha de cabelo. Porém, foram avisados por um cliente e abordaram o réu já no estacionamento do supermercado. Os bens foram recuperados.

Assim, há que se ponderar que além da confissão do acusado, ainda vieram aos autos outros elementos de cognição a corroborar tal admissão ---notadamente a apreensão da res furtiva em seu poder---, de sorte que o conjunto probatório forma um contexto robusto, confiável o bastante a ensejar a condenação.

Porém, como bem aduzido pelas partes em suas alegações finais, o crime de furto não se consumou, vez que o réu em momento algum teve a posse mansa e tranquila da coisa subtraída. Com efeito, após se apoderar dos bens e tentar se evadir do mercado, o réu foi perseguido por funcionários do estabelecimento, que o alcançaram e apreenderam a res furtiva em seu poder. De rigor, portanto, a desclassificação da conduta descrita na inicial para o crime de furto tentado.

No mais, nem se alegue que o meio empregado pelo réu seria ineficaz para a consumação do crime. Isso porque, diante da prova produzida nos autos, ficou claro que o réu não estava sendo monitorado em tempo real e de forma ininterrupta pela equipe de segurança de tal maneira que seria impossível deixar o estabelecimento na posse da res. Não há que se falar, portanto, na figura do crime impossível.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em benefício dele não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Da análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu possui antecedentes criminais (condenação por crime de furto, processo nº 0027192-65.2007.8.26.0032, conforme certidão de fls. 57/58). Atendendo, ainda, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base acima do mínimo legal, em um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, observo que o acusado é multirreincidente, possuindo três condenações por crimes de roubo majorado geradoras de reincidência (execuções 1, 2 e 3 da certidão de fls. 70/72), razão pela qual aumento a pena base em 1/4, totalizando, assim, um ano, cinco meses e quinze dias de reclusão e treze dias-multa. Presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena base em 1/6, totalizando o importe de um ano, dois meses e dezessete dias de reclusão e dez dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria penal, reconhecida a tentativa, reduzo a pena base em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido ---o crime chegou próximo da consumação, pois o réu já havia se apoderado dos bens, sendo abordado quando já estava quase deixando o mercado, na porta de saída---, totalizando, assim, nove meses e vinte e um dias de reclusão e seis dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra LUIS FERNANDO DIAS, qualificado nos autos, para o fim de condená-lo ao cumprimento de nove meses e vinte e um dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a seis dias-multa, por infração ao artigo 155, “caput”, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal ---possui antecedentes criminais e é multirreincidente pela prática de crimes de roubo majorado---, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos e de conceder-lhe a suspensão condicional da pena.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, será o fechado, único recomendável ao caso.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo nesta condição.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.
P.I.C.

Araçatuba, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA